

Forslag til endringer – Databehandleravtale (Dr.Dropin BHT AS)

Fra: Console Holding AS, org.nr 936 680 259 (Databehandler) **Til:** Dr.Dropin BHT AS v/ Nora Huseby (CSO) **Dato:** 15.05.2026 **Gjelder:** Databehandleravtale (revidert utkast datert 15.05.2026)

Jeg stiller meg bak avtalen i all hovedsak og ønsker å komme raskt i gang. Jeg ber om følgende justeringer før signering. Endringene er ment å være balanserte – de reflekterer at oppdraget utføres av en enkelt spesialist, og at vi i fellesskap kan redusere risiko gjennom hvordan løsningen bygges, ikke bare gjennom avtaletekst.

1. Bilag 1 – databehandler arbeider mot syntetiske/anonymiserte data (NYTT, hovedpunkt)

Bakgrunn: Plattformen bygges fra bunnen. Den største enkeltrisikoen for begge parter er om utvikler i det hele tatt eksponeres for reelle person- og helseopplysninger. Jeg ønsker å designe løsningen slik at dette unngås.

Foreslått tillegg til Bilag 1 (nytt avsnitt under "Behandlingens art"):

Databehandler skal som hovedregel ikke ha tilgang til reelle person- eller helseopplysninger. Utvikling, test og feilsøking skal skje mot anonymiserte eller syntetiske data. Dersom tilgang til produksjonsdata unntaksvis er nødvendig for feilsøking, skal dette skje etter forhåndsavtale, være tidsbegrenset, logget, og begrenset til det minimum som er nødvendig.

Effekt: reduserer reell risiko for brudd dramatisk for begge parter.

2. Punkt 12 – Ansvar (viktigst)

Slik det står: Objektivt ansvar for ethvert direkte tap; ansvar for indirekte tap ved grov uaktsomhet/forsett; ubegrenset skadesløsholdelse for krav fra registrerte og overtredelsesgebyrer/bøter. Ingen ansvarsbegrensning.

Foreslått ny ordlyd (siste del av punkt 12 erstattes):

Databehandlerens samlede ansvar etter denne Avtalen er begrenset til NOK 3 000 000 per hendelse og samlet per år, med mindre tapet skyldes Databehandlerens forsett eller grove uaktsomhet. </p><p> Databehandlerens ansvar for indirekte tap er begrenset til tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet. </p><p> Databehandlerens plikt til å holde Behandlingsansvarlig skadesløs for overtredelsesgebyr og bøter gjelder kun i den utstrekning gebyret/boten skyldes Databehandlerens forsettlig eller grovt uaktsomme brudd, og er omfattet av ansvarsbegrensningen ovenfor.

Begrunnelse: et fullstendig ubegrenset ansvar (inkl. GDPR-bøter) er ikke forsikringsbart og står ikke i forhold til et oppdrag av denne størrelsen. Taket på NOK 3 000 000 er satt for å samsvare med Databehandlerens profesjonsansvarsforsikring (formueansvar) via Folq/Storebrand. Ansvarstak og skyldkrav er markedsstandard for databehandleravtaler med mindre leverandører.

3. Punkt 6 – Bistand "for egen regning"

Slik det står: Ubegrenset, ukompensert bistand ved innsynskrav, henvendelser fra registrerte/tilsynsmyndigheter mv.

Foreslått tillegg til punkt 6:

Bistand etter dette punkt 6 ytes uten kostnad for Behandlingsansvarlig i rimelig omfang. Bistand utover 4 timer per hendelse faktureres etter Databehandlerens ordinære timesats i henhold til Oppdragsavtalen.

Begrunnelse: standard rutinemessig bistand er greit å ta, men omfattende saksbehandling bør kunne kompenseres.

4. Punkt 4.2 – Varslingsfrist ved brudd

Status: Jeg beholder 24-timersfristen slik den står. Ingen endring ønsket.

5. Punkt 9/10 – Varighet og opphør ved overlevering (NYTT)

Bakgrunn: Oppdraget er en avgrenset MVP-leveranse. Etter overlevering har Databehandler verken tilgang til, mulighet til å endre, eller faktisk befatning med personopplysninger. Avtalen bør reflektere dette.

Foreslått tillegg til punkt 9:

Databehandlerens forpliktelser og ansvar etter denne Avtalen opphører ved levering og Behandlingsansvarliges aksept av leveransen under Oppdragsavtalen, i den utstrekning Databehandler fra dette tidspunkt ikke lenger behandler personopplysninger eller har tilgang til Behandlingsansvarliges systemer eller data. Databehandler er ikke ansvarlig for behandling, drift, endringer eller sikkerhet etter dette tidspunktet, da dette overtas i sin helhet av Behandlingsansvarlig.

Begrunnelse: Databehandler kan ikke bære ansvar for et system han ikke lenger har tilgang til eller kontroll over etter overlevering.

6. Avtalepart / Folq-rammeverk (avklaring før signering)

Oppdraget utføres via Folq, der Oppdragsavtalen er et tillegg til Samarbeidsavtalen mellom partenes selskaper og Folq. Jeg ber om avklaring av om denne databehandleravtalen skal:

(a) inngås direkte mellom Dr.Dropin BHT AS og Console Holding AS, eller (b) håndteres gjennom Folqs rammeverk / Folqs standard databehandleravtale.

Dette bør avklares med Folq før signering, slik at riktig juridisk part står som Databehandler.

7. Punkt 8 / Bilag 2 – Underdatabehandlere (avklaring, ikke konflikt)

Bilag 2 mangler. Jeg ønsker å få forhåndsgodkjent min tekniske verktøykjede før prod-data eksisterer. Foreslått liste til Bilag 2 (oppdateres ved behov):

- Skyhosting / drift: [f.eks. Vercel / AWS – region innenfor EØS]
- Kildekode/CI: [f.eks. GitHub]
- Feilovervåking/logging: [f.eks. Sentry – EU-region]
- [Evt. AI-/kodeverktøy som ikke eksponeres for persondata]

Merk: med syntetiske data (punkt 1) eksponeres ingen av disse for reelle personopplysninger, noe som forenkler godkjenningen.

8. Mindre / formelt

- Datoer er rettet til 15.05.2026 i revidert utkast (tidligere inkonsistens

mellom avtaletekst og signaturfelt).

- Databehandler signerer som **selskap** (Console Holding AS), ikke privatperson.
- Jeg ber om å motta Oppdragsavtalen for min dokumentasjon, da DPA-en viser

tilbake til denne for omfang og kompensasjon.

Jeg ser frem til et godt samarbeid og er fleksibel på formuleringene så lenge ansvarsbegrensning (punkt 2) og prinsippet om syntetiske data (punkt 1) ivaretas.